Contratto di concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento e dei servizi di mobilità nel centro di Pietracalma

COMUNE DI PIETRACALMA — Provincia di Arezzo Piazza del Municipio 1 — 52048 Pietracalma C.F. e P.IVA 00185940517 — PEC comune.pietracalma@postacert.toscana.it

Repertorio dei contratti n. 1842 — Raccolta n. 1129

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile, in Pietracalma, presso la sede municipale di Piazza del Municipio 1,

TRA

il **COMUNE DI PIETRACALMA**, con sede in Pietracalma (AR), Piazza del Municipio 1, codice fiscale e partita IVA 00185940517, rappresentato dall'ing. Fabrizio Landucci, nato a Cortona (AR) il 3 maggio 1971, nella qualità di dirigente del Settore Lavori pubblici e mobilità, il quale interviene nel presente atto in forza del decreto sindacale n. 9 del 2 gennaio 2019 e non in proprio, di seguito «il Concedente» o «il Comune»

E

VIANOVA SOSTA S.p.A., con sede legale in Arezzo, Via Guido Monaco 118, capitale sociale euro 2.600.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02114730511, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. AR-186344, PEC vianovasosta@legalmail.it, rappresentata dall'ing. Marco Belfiore, nato a Siena il 17 novembre 1968, nella qualità di amministratore delegato munito dei necessari poteri in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 2019, di seguito «il Concessionario»

congiuntamente «le Parti».

Premesso che

a) con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26 giugno 2018 il Comune ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione della sosta a pagamento e dei servizi connessi alla mobilità nel centro abitato, con contestuale trasferimento al concessionario del rischio di gestione;

b) con determinazione dirigenziale n. 212 del 3 agosto 2018 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della concessione, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto di gestione, del disciplinare e dei relativi allegati, tra i quali il quadro economico della concessione (Allegato B) e lo schema di piano economico-finanziario;

c) con determinazione dirigenziale n. 341 del 12 dicembre 2018 la concessione è stata aggiudicata a Vianova Sosta S.p.A., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il punteggio complessivo di 84,60/100;

d) il Concessionario ha presentato il piano economico-finanziario asseverato in data 15 febbraio 2019, che le Parti allegano al presente atto sub B e che ne costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della determinazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

e) sono stati acquisiti il documento unico di regolarità contributiva, la documentazione antimafia e la garanzia definitiva di cui all'articolo 16;

f) il Concessionario dichiara di avere preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti, delle aree e delle attrezzature oggetto di consegna, come risultanti dal verbale di consistenza del 20 marzo 2019;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 — Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Sono allegati al contratto: A) verbale di consistenza degli impianti e delle aree del 20 marzo 2019; B) piano economico-finanziario asseverato del 15 febbraio 2019; C) elenco degli stalli e delle zone tariffarie; D) capitolato prestazionale e livelli di servizio; E) tariffario vigente alla data di stipula; F) polizze e garanzia definitiva.

1.3 In caso di contrasto tra il presente contratto e gli allegati prevale il contratto; tra gli allegati prevale il capitolato prestazionale, salvo che per la determinazione dei flussi e dei parametri di equilibrio, per i quali fa fede l'allegato B.

Articolo 2 — Definizioni

2.1 «Concessione»: il complesso dei diritti e degli obblighi disciplinati dal presente contratto.

2.2 «Impianti»: i parcheggi in struttura, i parcheggi a raso delimitati, le apparecchiature di esazione, i varchi, la segnaletica di indirizzamento e la piattaforma informatica di gestione della sosta.

2.3 «Zone tariffarie»: le zone A e B individuate nell'allegato C, comprendenti alla data di stipula 1.246 stalli a pagamento, di cui 612 su sede stradale e 634 in struttura o a raso delimitato.

2.4 «Ricavi da tariffa»: gli introiti derivanti dalla sosta oraria, dagli abbonamenti, dai permessi e dai titoli di sosta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2.5 «Piano economico-finanziario» o «PEF»: il documento di cui all'allegato B, sul quale si misura l'equilibrio della concessione.

Articolo 3 — Oggetto della concessione

3.1 Il Comune affida in concessione al Concessionario, che accetta, la gestione del servizio di sosta a pagamento e dei servizi di mobilità nel centro di Pietracalma, per la durata e alle condizioni di cui al presente contratto.

3.2 L'oggetto della concessione comprende:

a) la gestione dei parcheggi a pagamento su sede stradale e dei parcheggi in struttura e a raso delimitati, indicati nell'allegato C, ivi compresi l'esazione delle tariffe, il controllo dei titoli di sosta e il servizio di custodia ove previsto;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle apparecchiature di esazione, dei varchi e delle pertinenze consegnate, nonché il loro rinnovo tecnologico secondo il capitolato prestazionale;

c) la realizzazione, la manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale di indirizzamento e delimitazione degli stalli nelle zone tariffarie;

d) la gestione della piattaforma informatica di rilevazione e informazione sulla sosta, del sistema di pagamento digitale e dei pannelli a messaggio variabile installati agli accessi del centro;

e) i servizi di mobilità connessi alla sosta nel centro, e in particolare il servizio di navetta di collegamento tra il parcheggio di Porta Nuova e Piazza del Municipio, la gestione delle rastrelliere e del deposito biciclette di Via delle Fonti e l'attività di informazione all'utenza sulle condizioni di accessibilità del centro.

3.3 Le prestazioni di cui al comma 2 sono rese secondo i livelli di servizio dell'allegato D e nel perimetro territoriale delle zone tariffarie. L'estensione del perimetro a zone diverse da quelle dell'allegato C non è compresa nell'oggetto e richiede atto aggiuntivo nei casi e nei limiti dell'articolo 20.

3.4 Non sono compresi nell'oggetto della concessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la gestione degli impianti termici, di climatizzazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali, il servizio di conduzione delle centrali termiche e ogni attività di gestione o di efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale;

b) la gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici;

c) il servizio di trasporto pubblico locale di linea;

d) il servizio di rimozione e custodia dei veicoli e l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada, che restano di competenza del Comando di Polizia municipale;

e) la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative.

3.5 Le attività di cui al comma 4 non possono essere assunte dal Concessionario in forza del presente contratto, né in via diretta né mediante società collegate.

Articolo 4 — Durata e consegna

4.1 La concessione ha durata di 18 (diciotto) anni, con decorrenza dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2037.

4.2 La consegna degli impianti e delle aree avviene con verbale sottoscritto dalle Parti entro il 30 giugno 2019. Il verbale di consistenza del 20 marzo 2019 costituisce base della consegna.

4.3 La durata non è prorogabile tacitamente. La prosecuzione di fatto del servizio oltre il termine di scadenza non produce proroga e non fa sorgere alcun diritto alla continuazione della gestione; in tale ipotesi il Concessionario è tenuto a proseguire il servizio, alle condizioni in essere, per il tempo strettamente necessario al subentro e comunque non oltre sei mesi, con diritto al solo corrispettivo maturato.

4.4 Ogni modificazione della durata è ammessa nei soli casi e nei limiti di cui all'articolo 20 e richiede atto aggiuntivo sottoscritto nelle medesime forme del presente contratto.

Articolo 5 — Tariffe

5.1 Le tariffe applicabili alla data di stipula sono quelle dell'allegato E e sono determinate in euro 1,20 per ora nella zona A ed euro 0,80 per ora nella zona B, con abbonamento annuale per i residenti pari a euro 120,00.

5.2 La determinazione e la variazione delle tariffe restano nella competenza degli organi comunali. Il Concessionario può formulare proposte motivate di adeguamento, sulle quali il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

5.3 L'adeguamento tariffario è ammesso, su richiesta del Concessionario, nella misura massima del 100 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nell'anno precedente, con cadenza non inferiore al biennio.

5.4 Il mancato accoglimento della proposta di adeguamento non costituisce, di per sé, presupposto di revisione del PEF.

Articolo 6 — Corrispettivo della concessione e canone

6.1 Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto del Concessionario di gestire il servizio e di percepire i ricavi da tariffa e i ricavi accessori indicati nel PEF.

6.2 Il Concessionario corrisponde al Comune un canone annuo pari al 6 per cento degli introiti da sosta oraria dell'esercizio precedente, da versare in due rate semestrali entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno.

6.3 Non è previsto alcun contributo pubblico a fondo perduto, né alcun corrispettivo a carico del bilancio comunale, salvo quanto eventualmente convenuto con atto aggiuntivo nei casi dell'articolo 20.

Articolo 7 — Investimenti a carico del Concessionario

7.1 Il Concessionario esegue a propria cura e spese gli investimenti indicati nel PEF, secondo il cronoprogramma dell'allegato D, per un importo complessivo non inferiore a euro 4.100.000,00.

7.2 Gli investimenti comprendono il rifacimento della segnaletica delle zone tariffarie, la sostituzione dei parcometri, la realizzazione della piattaforma informatica di gestione e la riqualificazione del parcheggio in struttura di Porta Nuova.

7.3 Le opere e gli impianti realizzati restano di proprietà comunale o entrano nella proprietà comunale al momento della loro ultimazione, con diritto del Concessionario di utilizzarli per la durata della concessione.

Articolo 8 — Rischio operativo

8.1 Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione, comprensivo del rischio di domanda e del rischio di disponibilità.

8.2 Rientrano nel rischio di domanda, a titolo esemplificativo, le variazioni dei volumi di sosta, della rotazione degli stalli, della composizione dell'utenza e dei comportamenti di mobilità, quali che ne siano le cause, ivi comprese le variazioni derivanti da mutamenti dell'assetto commerciale del centro, dall'apertura di aree di sosta di iniziativa privata e dalle condizioni generali dell'economia locale.

8.3 Rientrano nel rischio di disponibilità la manutenzione, la continuità del servizio, i guasti degli impianti e il rispetto dei livelli di servizio.

8.4 Il Concessionario non ha diritto ad alcuna garanzia di ricavi minimi, né ad alcuna forma di copertura, integrazione o compensazione dei ricavi da parte del Comune, salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

8.5 Le Parti danno atto che il presente assetto è condizione dell'affidamento e che gli scostamenti tra i valori consuntivati e le previsioni del PEF non costituiscono, in assenza dei presupposti degli articoli 9 e 10, causa di revisione del contratto.

Articolo 9 — Revisione del piano economico-finanziario

9.1 La revisione del PEF è ammessa nei soli casi in cui si verifichino eventi non imputabili al Concessionario, sopravvenuti alla data di presentazione dell'offerta e non prevedibili alla medesima data, che alterino in modo significativo l'equilibrio della concessione.

9.2 Costituiscono presupposti tipici di revisione:

a) l'entrata in vigore di norme o di provvedimenti generali che incidano direttamente sui ricavi o sui costi della gestione;

b) le determinazioni del Comune che riducano il numero degli stalli a pagamento oltre il 5 per cento del totale delle zone tariffarie, o che istituiscano aree a sosta libera all'interno delle zone tariffarie;

c) l'imposizione di tariffe inferiori a quelle vigenti per effetto di atti dell'ente concedente.

9.3 Non costituiscono presupposti di revisione l'andamento della domanda, l'esito della gestione, gli errori di previsione del PEF, il mutato quadro concorrenziale e le sopravvenienze di mercato.

9.4 La revisione è avviata su istanza motivata della Parte interessata, corredata della documentazione contabile e del piano aggiornato con i relativi calcoli, e si conclude con atto aggiuntivo che ripristina l'equilibrio originario senza migliorarne le condizioni. L'istanza indica in modo distinto la componente di recupero del capitale investito e la componente di remunerazione.

9.5 La revisione non può avere per effetto il trasferimento al Comune di rischi che l'articolo 8 pone a carico del Concessionario.

Articolo 10 — Forza maggiore

10.1 Ciascuna Parte è liberata dagli obblighi resi impossibili da eventi di forza maggiore, per il tempo di durata dell'impedimento, con obbligo di comunicazione entro dieci giorni.

10.2 L'evento di forza maggiore non determina automaticamente diritto a revisione del PEF; il diritto è subordinato alla sussistenza dei presupposti dell'art. 9 e alla dimostrazione dell'incidenza sull'equilibrio.

Articolo 11 — Obblighi di rendiconto e controllo

11.1 Il Concessionario trasmette al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, con evidenza degli ingressi rilevati, dei ricavi per zona e per titolo di sosta, dei costi operativi e degli investimenti eseguiti.

11.2 Il Concessionario mette a disposizione del Comune, in forma continuativa, i dati di rilevazione della piattaforma informatica, con distinzione tra ingressi, transiti ai varchi e accessi giornalieri.

11.3 Il Comune esercita il controllo mediante il Settore Lavori pubblici e mobilità e può disporre verifiche in contraddittorio, anche con l'ausilio di soggetti terzi.

11.4 Il rendiconto annuale non ha valore di validazione del PEF e non produce riconoscimento di alcuna pretesa.

Articolo 12 — Personale e subappalto

12.1 Il Concessionario impiega personale proprio e applica il contratto collettivo di settore, assumendo ogni obbligo retributivo, contributivo e assicurativo.

12.2 Il subappalto delle prestazioni è ammesso nei limiti di legge e previa autorizzazione del Comune; resta vietata la cessione del contratto.

Articolo 13 — Penali

13.1 Il mancato rispetto dei livelli di servizio dell'allegato D comporta l'applicazione delle penali ivi indicate, previa contestazione scritta e termine di quindici giorni per le controdeduzioni.

13.2 L'importo complessivo delle penali applicate in un esercizio non può superare il 10 per cento del canone annuo. Il superamento del limite costituisce grave inadempimento.

Articolo 14 — Risoluzione e decadenza

14.1 Il Comune dichiara la risoluzione del contratto nei casi di grave e reiterato inadempimento, di perdita dei requisiti generali, di cessione del contratto, di interruzione del servizio non giustificata per oltre cinque giorni consecutivi.

14.2 La risoluzione è preceduta da diffida ad adempiere con termine non inferiore a trenta giorni, salvo i casi in cui l'inadempimento non sia sanabile.

Articolo 15 — Subentro alla scadenza

15.1 Alla scadenza o alla cessazione anticipata il Concessionario riconsegna al Comune gli impianti, le aree, le apparecchiature e le banche dati in stato di regolare funzionamento, con verbale in contradditorio.

15.2 Il Concessionario garantisce la continuità del servizio nella fase di subentro e trasferisce al soggetto subentrante le licenze d'uso e le credenziali della piattaforma informatica, senza corrispettivo ulteriore.

Articolo 16 — Garanzie e polizze

16.1 A garanzia dell'esatto adempimento il Concessionario ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2019/AR/447102 rilasciata il 25 marzo 2019 per l'importo di euro 1.920.000,00.

16.2 Il Concessionario mantiene per tutta la durata polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e polizza all risks sugli impianti consegnati.

Articolo 17 — Trattamento dei dati

17.1 Il Concessionario tratta i dati personali dell'utenza in qualità di titolare per le finalità connesse all'esazione e in qualità di responsabile per le attività svolte su indicazione del Comune, secondo l'atto di designazione allegato al capitolato.

Articolo 18 — Comunicazioni

18.1 Le comunicazioni tra le Parti avvengono a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe e si intendono ricevute alla data della ricevuta di avvenuta consegna.

Articolo 19 — Spese, registrazione, foro

19.1 Le spese del presente atto, di registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

19.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Arezzo. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 20 — Modifiche del contratto

20.1 Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti previsti dalla normativa in materia di concessioni e richiedono in ogni caso atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, previa istruttoria del Concedente.

20.2 L'atto aggiuntivo non può avere per oggetto prestazioni estranee all'oggetto di cui all'articolo 3, né alterare la natura complessiva della concessione.

20.3 Ogni istanza di modifica presentata dal Concessionario è corredata, a pena di improcedibilità, della descrizione analitica delle prestazioni aggiuntive, della quantificazione del loro valore, dell'indicazione delle ragioni che ne giustificano l'affidamento al medesimo Concessionario e del PEF aggiornato.

20.4 Il Concedente si pronuncia sull'istanza previa acquisizione dei pareri e delle verifiche di competenza degli uffici e degli adempimenti di pubblicità eventualmente prescritti dalla normativa applicabile.

20.5 Nessuna modifica produce effetti prima della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo; le prestazioni eventualmente eseguite in assenza di atto aggiuntivo non danno titolo a corrispettivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pietracalma, 4 aprile 2019

Per il Comune di Pietracalma Il dirigente del Settore Lavori pubblici e mobilità ing. Fabrizio Landucci

Per Vianova Sosta S.p.A. L'amministratore delegato ing. Marco Belfiore